

עין משפט
גו מצוה

סח א מיי פֿירא מהל' מלות הלכה הי סמג עשין זו טוש"ע ח"מ סי' רל סעיף טו:

סח ב מיי פט"ו מהל' אשות הלכה כח סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' ק' סעיף יז:

—

מוסף רש"י

תשבע בסוף. כששמעו זו שמת ותבא לגנות כתובתה, תשבע שלג עכבה משל בעלה כלום, ולא תשבע בתחלה. כשעת גיבוי מוות (קטן קה. ודאק רש"י כאן ע"א.) אפוטרופוס שמינה אבי יתומים ישבע. כשיגלו היומנים ישבע לכן שאין לו צידו כלום משלחו (גיטין נב.).

—

תוספות רי"ד

פרעת לי האחת ועכשיו פרעת לי השני' שהרי שניהם מעידים שמכחתי פרעון כתובתה נתח לי ולא לשום הלואה ולתכר' מודע להו כי אני עתיד לתובעה מן המעות הראשונות שהן הלואה אצלה. ואם תכפור להו הנה העד הראשון ועודנה תתחייב לי שבעה דאורייתא ופי' המורה ששבעה דאורייתא הוא בשם או בכינוי ואוחזין ס'ית ביד בדאמר בשבעות וחמירה היא מאד אבל שבעות ורבנן קללה בעלמא בעין שלנו. ואינו ידיל דבין שי"ד ובין שבעה ורבנן שהוא שבעות היסת בענין השם או בא' מן כינוי' ואין ביניהם הפרש אלא שוד בנק"ח (והו אינה בנק"ח) וכן פי' רבינו האי גאון דיל בס' משפטי שבעות שחבר וכך מפרשים כל הגאונים ודוקא שבעות היסת שלא תהקט אלא כימי האמוראים אבל כל שבעה דמתני' וברייאא אינה אלא בנק"ח דכעין דאורייתא ותיקון וכך פירשו כל הגאונים (וכן פי' המורה בשלח"פ כי כל הנשבעים ששבעות היסת לא היתה כימי התנאים (אלא [והל'] תקנו בנק"ח כעין של תורה ור"י זיל כתב איכא למיבעי (ה"ד כו') [ומכין קי"ל דכל שבעות' דמתני' בין דאורייתא בין דרבנן כלחו חד תכסי' הא אית להו לאנקוט חפצי' בידיה למאי הל' אמר ר"פ אי פקח הוא מייתי לה וכו' מאי ג"מ אי לא לאנקוט חפצי' בידיה הא גמי נקטא ליה חפצי' בידיה דאי לענין אפוכי שבעה דדברבנן מפסיקין ובראורייתא לא מפסיקין האי גמי אפי"ג דמרבנן הוא לא מתהפכא דלא מהפכינן שבעות מרבנן אלא מתבטא לבבי תובע משום דאי"ל את לית לך גבאי ולא מויד' אי קושטא קאמרת דאית לך גבאי אישבעך ושקול. הלכך אי בעי למישקל משחבע ושקיל ואי לא פקע אבל כדמחייבין תובע שבעה לא מצי להפוכי עליה דתבטע וכדאמר ליה אישעתב את דלית לי גבון או דפרעת' לי כך וכך ויתפטר (הוי"ו [הא] מצי למימר ל"י אנא לא בעינא אישבעי ולאפטורי אפי"ג דמילתא טבא היא לדידי לאשתבעי ואפטורי אנא לא בעינא דלא אלא את אי ניחא לך לאשתבעי ולמישקל לחיי ואי זיל דלית לך גבאי ולי מויד' ודמאי להאיא דאמרי' כל האומר א"א תבקי"ח בגון זו שומעין לו והא תובעתה היא ולא מציא לאפוכי לשבועתא ואלי' פרעתך ואלי' מלחא

(6) עיי' בעושי"ע ס"ס ז"ע.

פח:

בית דין משביעין אותה **מיבעי** ל"יה. תימה אמאי לא משני סבר לה כדשמואל דלמר צפ' במרזא (לקמן קו.) אין פוסקין מוזנות לאשת איש ומוקי לה לפלוגתא דמנן וצני כהנים גדולים כששמעו צו שמת ושפיר קטני יורשין

וקמפיילגי בפלוגתא דאבא שאול ורבנן.

ומתני' (6) כגון שמינה בעלה לאחר מיתה דצנזוי צ"ד ליכא לאוקומא דאין מעמידין נשים אפוטרופוסות כדאיתא צהנוקין (גיטין דף נב. ושם) וצממנה מעצמה ליכא לאוקומא דא"כ לכו"ע היורשין משביעין אותה דלא שיך ציה טעמא דמינהו אצי יתומים דלמרינן דאי משתבע ממנע ולא הוי אפוטרופוס והכא אנו רואין דמן הדין אין מעמידין אשה אפוטרופיא':

לאפוקי מדר"א ומחלוקתו. והשתא אית לן למימר

דהאי דנקט אין היורשין משביעין אותה לאו דוקא דהוא הדין הוא עצמו דהואיל ובאפוטרופוסות דחי בעלה מיירי מה חילוק איכא ואיידי דנקט צרישא דמילתא מוצעת כתובת' יורשין משביעין אותה דהתם יורשים דוקא לפני נמי סיפא יורשין ומעשה צא תפני ר"ת צאשה שהוציזה בעלה חנונית ומינה אפוטרופיא' והיתה נושאת ונותנת הרצה מעות צצית ואומרת לבעלה שאיןן שלה ולא השביעה צחי בעלה דכיון דאוקמינן כל זמן שמוצעת כתובתה דקאמר ר"ש ככאז שאלו צן אימא מרים וצהא פסקין לעיל (דף קפז.) הלכה ככאז שאלו *ואם אין הלכתא כר"ש צכולה מילתא כר"ש דקמסיים אינה מוצעת כתובתה אין היורשין משביעין אותה אפילו הוציזה חנונית או מינה אפוטרופוסית דלית לן למימר דהלכתא כוותיה צחדא וצאידך לא אלא היכא דמפרש לן הש"ס צהדיא וא"ת לעיל דפסקינן ככאז שאלו וי"ל משום דלא קיים לן צהדיא ר"ש ככאז שאלו דאיכא לפרושי כאינן אמוראי דלעיל ור"ס פסק כר"ש וי"ל וקי"ל כר"ש הלכך המוצעת כתובתה יורשין משביעין אותה על כל דבר שהיה צידה אפי' צחי בעלה משביעין אותה ואם אינה מוצעת כתובתה אין משביעין אותה אלא ע"י טענת צרי והני כולוה דצעי לאוקמי ר"ש כוותיה

כגון אכא שאלו צן אימא מרים ואכא הוציאה גט ואין עמו כתובה. צפ"ק דצ"מ (דף קי. ושם) אמר ר' יוחנן הטוען אחר מעשה צית דין לא אמר כלום פי'

צין צמנה ומאחיס צין צמוון האשה והצנות ואפילו צמקוס שכותצין כתובה ולא נקיטא כתובה אינו נאמן לומר פרעתי ורצי יוחנן לטעמיה דאית ליה צפרק גט פשוט (צ"צ דף קעא:.) דכותצין שוצר אכל למ"ד אין כותצין שוצר אפי' אית ליה דלא אמר כלום מ"מ צמקוס שכותצין כתובה אין חייז לפרוע עד שתחזיר לו הכתובה דכיון דצמה צנשאר שטר כתובה צידה יכול לצא לדי הפסד שתמצע כתובה צצ"ד אחר ואילו לא ישאר שטר כתובה צידה נהי דאינו נאמן לומר פרעתי הכל דהא לא אמר כלום מ"מ יהא נאמן לומר פרעתי מנה מיגו דאי צעי אמר אלמנה נשאתיך אם אין לה עדי הינומא אכל עתה שכתובתה צידה יפסיד סי' 11והל' דצעי רצי יוחנן לקמן צפ' אלמנה (דף יז.) יתומים אומרים נתננו והיא אומרת לא נטלתי על מי להציא ראייה היינו צמוזנות שעצרו אכל צלהצא פשיטא דעל יתומים להציא ראייה דהטוען אחר מעשה צ"ד לא אמר כלום] אכל אין לומר דנפקא מינה נמי צמה שתחזיר לו הכתובה שאם יצא עמה למקום שאין מכירין שהיא אשתו יהא נאמן לומר פרעתי הכל צמיגו דאי צעי אמר אין את אשתי דהא אפי' ישאר שטר כתובה צידה יהא נאמן שס לומר פרעתי הכל צמיגו דאי צעי אמר לא גרשתיך דהא אין שם עדי גרושין כיון דאין מכירין כלל אם היא אשתו והכי מפרשינן מתני' אליבא דרצי יוחנן הוציאה גט ואין עמו כתובה לאו דוקא גט אלא כלומר עדי גט גוצה כתובתה דהא אינו נאמן לומר פרעתי וגם אינו יכול לומר לא הפרע עד שתחזיר הכתובה אע"פ שיכול לצא לדי הפסד דהא סבר דכותצין שוצר כתובה ואין עמה גט פירוש עדי הגט היא אומרת אכד גטי שהלכו להם העדים והוא אומר שצבר פרע והיה לו שוצר שלא תצגה פעם אחרת ונפסק נאמן צמיגו דאי צעי אמר לא גרשתיך ומיגו טוב והשמיטה שציעית רצצ"ג אומר מן הסכנה ואילך אשה גוצה שלא צגט פי' שלא צגט שלא צעדי הגט הואיל ואי אפשר לה להציא עדי גירושין וא"ת ותיקשי לרצי יוחנן צמאי צגיא כיון דליכא עדי גרושין ליהמניה צמיגו דאי צעי אמר לא גירשתיך דפרריך צגמ' לרצ א דליכא עדי גירושין צמאי צגיא וי"ל דלר"י דלמר דאלמוה רצנן לכח האשה דאף קודם סכנה אין נאמן לומר פרעתי אין מימא דאלמוה לאחר הסכנה כיון דמודה דאין נאמן לומר פרעתי אע"י דאית ליה מיגו אכל לרצ דלא אלמוה פריך שפיר ולשמואל דאית ליה אין כותצין שוצר ומוקי מתני' צמקוס שאין כותצין כתובה או צמקוס שכותצין והציאה ראייה שלא כתצ לה הכי פירושא דמתני' הוציאה גט היינו גט ממש אכל צעדי הגט גרידא

הכותב לאשתו פרק תשיעי כתובות

אינה מוצעת כתובתה אין היורשין משביעין אוחסה. משום שצותע אפוטרופסת דהויא לה אפוטרופוס שמינהו אצי יתומים וס"ל לא ישבע כאכא שאלו דלמר חילוף הדצרים וטעמיהו מפרש צגיטין צפרק הנזקין[[] רצנן סברי מינוהו צית דין לא ישבע דא"כ מימנע ולא הוי

אפוטרופוס הואיל ומחדינן ליה אכל מינהו אצי יתומים לא מימנע דאי לאו דה"ל הנאה מיניה צחיוו לא הוה מימני ליה ואכא שאלו סבר מינהו אצי יתומים אי ידע דמשצעי ליה מימנע ולא הוי אפוטרופוס אכל מינוהו צית דין אע"ג דידע דמשצעי ל' לא מימנע דחציבותא היא לגציה דמהימן להו לצי דינא: ה"ג

ר"ש כאכא שאלו ורצנן דמתני' כרצנן: האי כל זמן שמוצעם. צממיה. הואיל ור"ש לקולא מאי כל זמן: **אם מוצעת מיצעני ליה.** אכל כל זמן משמע דשמעיה לת"ק דפטר לה משמועה אפי' מוצעת כתובתה וא"ל איכה כ"ו שמוצעת כתובתה לא מפטרנה: **אלא אמר אצי.** ארישא פליג דלמר כתצ לה נדר וצצועה כו' דפטורה מן השצועה אפי' כשנפרעת מן היתומים ואמא ר"ש למימר כל זמן שמוצעת כתובתה מהן משביעין אותה ככאז שאלו צן אימא מרים דלמר לעיל[[] אכל מה אעשה שחרי אמרו הצא ליפרע מנכסי יתומין לא יפרע אלא בשצועה ופליגי רצנן עליה דאכא שאלו ור"ש כאכא שאלו ורצנן דמתני' כרצנן: **הא סינה כל זמן שמוצעם.** אמא ולאפוקי מדרצנן דלמרי אף משצועת היתומים פטורה ונפרעת צלא צצוע' ואמא ר"ש למימר לא תפרע אלא בשצועה: **אינה מוצעת כתובסה.** דמסקנא דמילתא דלמאי צמנייה ולאפוקי ממאן: **אלא אמר רצ פפא לאפוקי מדר"א ומחלוקסו.**

כלומר לא תימא ר"ש אכצת לה נדר ושצועה לחוד פליג אלא אכולי מלתא דר"א וצני מחלוקתו פליג ארישא וסיפא שמעינהו דקאמרי ר"א ורצנן משציעה כ"ו שירצה צצועת אפוטרופיא' היכא דלא פטרה מן הנדר ומן השצועה ואפילו שלא צשעת תציעת כתובתה ואם פטרה מן השצועה אפילו יורשין אין משביעין אותה כשנפרעת מהם דקמני נדר ושצועה אין לי ליורשי כו' ואמא ר"ש למימר כל זמן שמוצעת כתובתה יורשין משביעין אותה ואפילו כתצ לה נדר ושצועה אין ליורשי עליך כאכא שאלו אינה מוצעת כתובתה אין

היורשין משביעין על אפוטרופיא' שצחי בעלה ואפי' לא פטרה מן השצועה דלית ליה דר"א ומחלוקתו דלמרי משציעה כל זמן שירצה: **מתני' הוציאה גט ואין עמו כתובה.** קס"ד צאומרת אכד שטר כתובת':

גוצה

אין כותצין שוצר אפי' אית ליה דלא אמר כלום מ"מ צמקוס שכותצין כתובה אין חייז לפרוע עד שתחזיר לו הכתובה דכיון דצמה צנשאר שטר כתובה צידה יכול לצא לדי הפסד שתמצע כתובה צצ"ד אחר ואילו לא ישאר שטר כתובה צידה נהי דאינו נאמן לומר פרעתי הכל דהא לא אמר כלום מ"מ יהא נאמן לומר פרעתי מנה מיגו דאי צעי אמר אלמנה נשאתיך אם אין לה עדי הינומא אכל עתה שכתובתה צידה יפסיד סי' 11והל' דצעי רצי יוחנן לקמן צפ' אלמנה (דף יז.) יתומים אומרים נתננו והיא אומרת לא נטלתי על מי להציא ראייה היינו צמוזנות שעצרו אכל צלהצא פשיטא דעל יתומים להציא ראייה דהטוען אחר מעשה צ"ד לא אמר כלום] אכל אין לומר דנפקא מינה נמי צמה שתחזיר לו הכתובה שאם יצא עמה למקום שאין מכירין שהיא אשתו יהא נאמן לומר פרעתי הכל צמיגו דאי צעי אמר אין את אשתי דהא אפי' ישאר שטר כתובה צידה יהא נאמן שס לומר פרעתי הכל צמיגו דאי צעי אמר לא גרשתיך דהא אין שם עדי גרושין כיון דאין מכירין כלל אם היא אשתו והכי מפרשינן מתני' אליבא דרצי יוחנן הוציאה גט ואין עמו כתובה לאו דוקא גט אלא כלומר עדי גט גוצה כתובתה דהא אינו נאמן לומר פרעתי וגם אינו יכול לומר לא הפרע עד שתחזיר הכתובה אע"פ שיכול לצא לדי הפסד דהא סבר דכותצין שוצר כתובה ואין עמה גט פירוש עדי הגט היא אומרת אכד גטי שהלכו להם העדים והוא אומר שצבר פרע והיה לו שוצר שלא תצגה פעם אחרת ונפסק נאמן צמיגו דאי צעי אמר לא גרשתיך ומיגו טוב והשמיטה שציעית רצצ"ג אומר מן הסכנה ואילך אשה גוצה שלא צגט פי' שלא צגט שלא צעדי הגט הואיל ואי אפשר לה להציא עדי גירושין וא"ת ותיקשי לרצי יוחנן צמאי צגיא כיון דליכא עדי גרושין ליהמניה צמיגו דאי צעי אמר לא גירשתיך דפרריך צגמ' לרצ א דליכא עדי גירושין צמאי צגיא וי"ל דלר"י דלמר דאלמוה רצנן לכח האשה דאף קודם סכנה אין נאמן לומר פרעתי אין מימא דאלמוה לאחר הסכנה כיון דמודה דאין נאמן לומר פרעתי אע"י דאית ליה מיגו אכל לרצ דלא אלמוה פריך שפיר ולשמואל דאית ליה אין כותצין שוצר ומוקי מתני' צמקוס שאין כותצין כתובה או צמקוס שכותצין והציאה ראייה שלא כתצ לה הכי פירושא דמתני' הוציאה גט היינו גט ממש אכל צעדי הגט גרידא

לא מהני ומיסתעיא הדין סברא מהא דגרסי' בפ' האשה שנתאלמנה ארי"י א"ר האומר שטר אמנה הוא זה אינו נאמן ואמרי' דקאמר מאן אלימא דקאמר לוח פשיטא כל צמיני' ואלא דקאמר מלוח תצעי' ואמר אבוי לעולם

מסורת הש"ס

(א) לקמן קד: (ג) גיטין נב. [תוספתא צכא תמלא פי"ח,] (ג) [לעיל פו:.] (ד) [לעיל פו. ע"ש,] (ס) צית ח: (ז) [דף נב:.] (ז) [דף פז,] (ח) כ"י ע"ה,

—

גליון הש"ס

תוס' ד"ה לאפוקי וכו' וא"כ להכתוב נמי בבורה. ופעין זה מצד מוס' דהי מט ע"א ד"ה ואכע"ב:

—

הגהות הב"ח

(א) תוס' ד"ה וקמפילגי וכו' כגון שמינה בעלה. כ"צ גס הלשון משמע הכי ולא נעשית אפוטרופיא' היינו צפוי בעלה דצנזוי ציד' הי"ל לממר ולא עשאוהו אפוטרופיא':

—

תוספות רי"ד (המשך)

וטול מהו שישביעו את הלוח והשבים שאין המלוה יכול להפך שבעות על הלוח אלא ישבע ומיפרע ואם אינו רוצה לישבע (אינו) נפטר [הלוח] ואינו יל' סברא זו דהא מן הנחתע דהיה שטר השטר בלא שבעה דכו"ו ששטרו בידו א"י לטעון הלוח שום טענה דפרע שטרו ורבנן הוא דאחמור על המלה לישבע וליטול כדי להפיס דעתו של לוח הלכך כי א"ל מלוח אי קושטא קאמרת ומרעת לשטרא השבע והפטר טענהיה טענה ואמרי' ליה ללוח אי קושטא קאמרת השבע ואי לא פער' כדקאמרי שטרי' והלכך גם הכא מפסיקן בדין כל שבעה דרבנן אבל אי הוה מחייב מדאורייתא לישבע וליטול לא היה יכול להפכה על הנחתע דהיה א"ל או השבע כדינן או תפסיד ולא תטול כלום וכך מצאתי שנשאל כדסברנא אנא והשיב לו רבינו האי גאון ז"ל דהאי דתחיתנא משום רב פלטיז לאו טעמא הוא אלא היכא דאמר בעל השטר אין אני חפץ לידון לשכנגדה דאמרינן בשנים אחוזין דתקנתא לתקנתא לא בעדינן (ע"ין בקונטרס הרב 6) שהוכיח שכיון ששבעה זו מרבנן הוא אפילו היא חשודה שא"י לישבע מפסדת כתובתה ועיין בפרק השולח גט ששם שנוי נמי דין שבעה זו). מנכסים משועבדים ומנכסי וכו'. כתב ר"י ז"ל ואע"ג דכתב לה בעל נאמנות ל"ת אלא בשבעה דלא מהני נאמנות אלא היכא דהימנה ללוח עליה ועל יתתי בתריה אבל היכא דאיכא עליה חוב לאיניש אחריני או כתובת אשה או לוקח דבין מיני' שטר אמנה הוא זה אינו תצעי' ואמר אבוי לעולם